

ALLEGATO D

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Riferito al contratto n. / del / /

D.1 Titolare del trattamento

PHD SYSTEM S.R.L.

Via Rovetta 29 - 25080 Padenghe sul Garda (BS) — P. IVA 04696530981

E-mail PEC

Tel.

Responsabile della protezione dei dati (DPO), ove nominato:

D.2 Quali dati trattiamo

Categoria	Esempi
Dati identificativi e di contatto	ragione sociale, nome e cognome del legale rappresentante e dei referenti, indirizzo, e-mail, PEC, telefono
Dati fiscali e amministrativi	partita IVA, codice fiscale, codice destinatario, coordinate bancarie
Dati contrattuali	contratto, verbali, corrispondenza, segnalazioni di assistenza
Dati degli operatori del centro	nome, cognome, ruolo, esiti del test, numero e scadenza del Certificato Operatore
Dati tecnici del dispositivo	matricola, ore di utilizzo, log e anomalie, interventi eseguiti
Immagini	fotografie dello stato del bene allegate ai verbali di consegna e riconsegna

Non trattiamo i dati della clientela finale del centro. Si veda il punto D.8.

D.3 Finalità e basi giuridiche

Finalità	Base giuridica
Conclusione ed esecuzione del contratto, consegna, assistenza, gestione dei ricambi	art. 6.1.b — esecuzione del contratto
Erogazione della formazione e rilascio del Certificato Operatore	art. 6.1.b — esecuzione del contratto
Fatturazione, contabilità, adempimenti fiscali e conservazione documentale	art. 6.1.c — obbligo di legge
Sicurezza del prodotto, tracciabilità degli interventi, presidio mensile	art. 6.1.f — legittimo interesse alla sicurezza e alla qualità del servizio
Tutela del credito e difesa in giudizio	art. 6.1.f — legittimo interesse
Comunicazioni commerciali su prodotti e servizi analoghi	art. 6.1.f — legittimo interesse, con diritto di opposizione in ogni momento

Il conferimento dei dati indicati come necessari è **obbligatorio** per la conclusione del contratto: il rifiuto rende impossibile darvi esecuzione.

D.4 Modalità del trattamento

I dati sono trattati con strumenti cartacei ed elettronici, da personale autorizzato e istruito, con misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR. **Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato né attività di profilazione.**

D.5 Destinatari

I dati possono essere comunicati a:

- consulenti fiscali, contabili e legali del Titolare;
- istituti di credito e società di gestione degli incassi;
- corrieri e spedizionieri, per consegna, muletto e ricambi;
- tecnici e formatori esterni incaricati dell'assistenza e della formazione;
- fornitori di servizi informatici e di archiviazione;
- Autorità e organi di controllo, nei casi previsti dalla legge.

I soggetti che trattano dati per conto del Titolare sono nominati **Responsabili del trattamento** ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Trasferimento extra UE: ☐ non previsto ☐ previsto verso, sulla base di (decisione di adeguatezza o clausole contrattuali tipo).

D.6 Periodo di conservazione

Dato	Conservazione
Dati contrattuali e verbali	10 anni dalla cessazione del contratto (art. 2220 c.c.)
Documenti fiscali e contabili	10 anni
Dati degli operatori certificati	durata del contratto + 5 anni , per tracciabilità della certificazione
Log tecnici e interventi di assistenza	 anni dalla cessazione
Dati per comunicazioni commerciali	fino all'opposizione dell'interessato

Decorso i termini, i dati sono cancellati o resi anonimi in modo irreversibile.

D.7 Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in ogni momento i diritti di cui agli **artt. 15-22 GDPR**: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento fondato sul legittimo interesse, e revoca del consenso ove prestato, senza pregiudizio della liceità del trattamento anteriore.

Le richieste si inoltrano a Il Titolare risponde **entro 30 giorni**.

È inoltre riconosciuto il diritto di proporre **reclamo al Garante per la protezione dei dati personali** (Piazza Venezia 11, 00187 Roma — www.garanteprivacy.it).

D.8 Rapporti sui dati della clientela del centro

Le Parti danno atto che:

1. il **Cliente è autonomo Titolare del trattamento** dei dati dei propri clienti finali, compresi i dati relativi alla salute raccolti in sede di anamnesi e di consenso informato al trattamento estetico;
2. PHD SYSTEM **non accede a tali dati** nell'esecuzione del contratto;
3. qualora, in occasione di interventi di assistenza o di formazione, PHD SYSTEM dovesse accedere incidentalmente a dati della clientela del Cliente, opererà quale **Responsabile del trattamento** e le Parti sottoscriveranno apposito atto di nomina ai sensi dell'art. 28 GDPR;
4. resta a carico del **Cliente** la raccolta dei consensi informati, la valutazione delle controindicazioni e ogni adempimento privacy verso la propria clientela.

☐ Atto di nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR sottoscritto in data / /

☐ Non necessario

Presa visione

Il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa.

Luogo e data, / /

Il Cliente

Facoltativo — comunicazioni commerciali su prodotti e servizi analoghi:

☐ Acconsento ☐ Non acconsento

Il Cliente